

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 26 rejeb 1424 – 23 septembre 2003

146^{ème} année

N° 76

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 13 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique au ministère de l'intérieur et du développement local et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle..... 2811

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République Tunisienne..... 2819

Nomination de consuls..... 2819

Ministère de la Défense Nationale

Nomination du procureur général directeur de la justice militaire..... 2819

Ministère des Finances

Décret n° 2003-1983 du 15 septembre 2003, fixant les conditions et les modalités de livraison des valeurs mobilières et des effets de commerce dans le cadre des opérations d'achat avec l'engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce..... 2819

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A2" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières..... 2820

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 septembre 2003, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A2" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	2822
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A3" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	2823
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 septembre 2003, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A3" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	2825
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	2825
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 septembre 2003, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	2827
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	2827
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 septembre 2003, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	2829
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2003-1984 du 15 septembre 2003, relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 43 de la loi n° 2002-47 du 14 mai 2002 relative aux ports de pêche et fixant les conditions d'occupation temporaire du domaine public portuaire...	2829
Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 19 septembre 2003, relatif à l'organisation de la chasse pendant la saison 2003/2004.....	2831
Ministère de l'Industrie et de l'Energie	
Nomination du président - directeur général de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières.	2836
Nomination du directeur général de l'agence de promotion de l'industrie.....	2836
Maintien en activité dans le secteur public.....	2836
Ministère des Technologies de la Communication et du Transport	
Décret n° 2003-1988 du 15 septembre 2003, portant modification du décret n° 91-250 du 11 février 1991 relatif aux redevances aéronautiques	2837
Fin de détachement d'un magistrat.....	2837
Détachement d'un magistrat.....	2837
Ministère de l'Emploi	
Arrêté du ministre de l'emploi du 11 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de psychologue principal.....	2837
Arrêté du ministre de l'emploi du 11 septembre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de psychologue principal.....	2840

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 13 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique au ministère de l'intérieur et du développement local et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des techniciens supérieurs de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves, pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique, est ouvert aux techniciens supérieurs de la santé publique appartenant aux institutions hospitalo-sanitaires au ministère de l'intérieur et du développement local et aux collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Art. 2. - Le concours interne sus-indiqué est ouvert par arrêté :

- du ministre de l'intérieur et du développement local si le concours est ouvert au profit du ministère,
- du gouverneur si le concours est ouvert au profit du conseil régional ou des municipalités sous sa tutelle,
- du président de la commune si le concours est ouvert au profit de la municipalité.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date et lieu du déroulement des épreuves du concours.

Art. 3. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre. Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4 - Le concours susvisé est ouvert aux techniciens supérieurs de la santé publique titulaires et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine du candidat, comprenant les pièces suivantes :

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans son grade actuel,
- un relevé détaillé des services civils et des services militaires accomplis par l'intéressé, dûment signé par le chef de l'administration ou son représentant et accompagné des pièces justificatives,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 6 - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste des candidatures est rejetée.

Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'intérieur et du développement local ou le gouverneur ou le président de la commune, et ce, selon les dispositions de l'arrêté d'ouverture du concours.

Art. 8 - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique comporte une épreuve écrite unique dans la spécialité du candidat, le programme de l'épreuve écrite est fixé en annexe ci-jointe.

La durée de l'épreuve écrite est de trois (3) heures ; coefficient (1)

Cette épreuve a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 9 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée de l'épreuve ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la

salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté de l'autorité compétente.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - L'épreuve est soumise à une double correction. Il lui est attribué une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes (2).

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux (2) dernières notes.

Art. 12 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de dix (10) points au moins.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 13 - La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par le ministre de l'intérieur et du développement local ou le gouverneur ou le président de la commune, et ce, selon les dispositions de l'arrêté d'ouverture du concours.

Art. 14 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 septembre 2003.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Hédi M'henni

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Programme de l'épreuve du concours
interne pour la promotion au grade de technicien
supérieur principal de la santé publique

I) Orthophonie :

- 1- Rôle de la respiration, rôle du larynx, rôle des cavités de résonance.
- 2- la dysphonie, étiologie et prise en charge orthophonique,
- 3- principe de rééducation de dysphonie,
- 4- la voix œsophagienne dans les laryngectomies : prise en charge orthophonique,
- 5- rééducation de la mue,
- 6- le bilan orthophonique,
- 7- classification et étiologie des troubles d'articulation,
- 8- les retards de la parole : étiologie et prise en charge orthophonique,
- 9- insuffisance vélaire : bilan et prise en charge orthophonique,
- 10- place de la guidance parentale dans la prise en charge orthophonique,
- 11- dyslexie – dysphagie – dysorthographe dyscalculie, problème d'apprentissage d'évaluation et de rééducation orthophonique,
- 12- le bégaiement,
- 13- le retard du langage, prise en charge orthophonique,
- 14- I.M.C : modalités et intérêt de la prise en charge orthophonique,
- 15- Aphasie : classification et prise en charge orthophonique,
- 16- Dysarthrie,
- 17- Classification des surdités et prise en charge orthophonique de l'enfant sourd.

II) physiothérapie :

- 1- les algodystrophies,
- 2- les arthrites rhumatismales,
- 3- les arthroses,
- 4- les troubles statiques du rachis,
- 5- les traumatismes du rachis,
- 6- les traumatismes crâniens,
- 7- les paralysies des nerfs périphériques,
- 8- les paralysies centrales,
- 9- les instabilités articulaires,
 - de l'épaule,
 - du genou,
- 10- les brûlures,
- 11- les infirmités motrices d'origine cérébrale,
- 12- la rééducation respiratoire,
- 13- la rééducation cardiaque et vasculaire,
- 14- les myopathies,
- 15- la réadaptation des personnes âgées.

III) Secrétariat médicale :

- 1- terminologie médicale initiation à la médecine,
- 2- langue anglaise
- 3- langue française,
- 4- organisation du bureau,
- 5- pharmacologie,
- 6- psychologie,
- 7- dactylo,
- 8- législation,
- 9- correspondances médicales,
- 10- informatique
- 11- documentation.

IV) Hygiène :

- 1- épidémiologie et prophylaxie des maladies transmissibles,
- 2- hygiène hospitalière,
- 3- prévention des infections nosocomiales,
- 4- lutte anti-vectorielle,
- 5- hygiène alimentaire,
- 6- les toxi-infections alimentaires collectives,
- 7- la vaccination,
- 8- l'éducation pour la santé,
- 9- les fléaux sociaux : alcoolisme-tabagisme etc ...
- 10- les infections sexuellement transmissibles,
- 11- hygiène et sécurité du travail,
- 12- ergonomie en milieu hospitalier,
- 13- radioprotection,
- 14- épidémiologie des maladies non transmissibles,
- 15- assainissement,
- 16- hygiène en campagne,
- 17- l'hygiène de l'habitat,
- 18- hygiène de l'environnement,
- 19- mise en condition sanitaire,
- 20- législation sanitaire.

V) Gynécologie -obstétrique :

- 1- le procidence du cordon,
- 2- la toxémie gravidique,
- 3- hématome retro placentaire,
- 4- le diagnostic de la grossesse,
- 5- la grossesse gémellaire,
- 6- la présentation du siège,
- 7- l'accouchement prématuré,
- 8- la rupture prématurée des membranes,
- 9- le déclenchement du travail,
- 10- les avortements spontanés,
- 11- la grossesse extra-utérine,
- 12- le cancer du col de l'utérus,
- 13- le cancer de l'endomètre,
- 14- le cancer du sein,
- 15- le cancer de l'ovaire,
- 16- la contraception hormonale et non hormonale.

VI) Radiologie :

- 1- rayon x : production, propriétés, risques,
- 2- film radiologique, cassettes, écrans,
- 3- développement radiologique, chambre noire,
- 4- tube à rayon x, amplificateur de brillance, chaîne de scopie,
- 5- squelette : incidences, artères de réussite, réalisation radiologique standard,
- 6- opacification digestive : réalisations, incidences,
- 7- UIV : réalisations, précautions,
- 8- Exploration du bas appareil urinaire : technique, matériel, incidence,
- 9- produits de contraste iodés : type, incident, accidents, précautions,
- 10- explorations vasculaires : technique, matériel et résultat,
- 11- TDM hélicoïdale : principe, paramètres d'acquisition et de reconstruction,
- 12- IRM : principe, paramètres intrinsèques et extrinsèques,
- 13- réalisation d'un examen TDM, cérébral, rachis, thorax, abdomino-pelvien,
- 14- réalisation d'un examen IRM : cérébral, moelle et rachis, foie, parties, molles, ostéoarticulaire,
- 15- radiologie numérique : principe, matériel,
- 16- opacification articulaires : techniques, incidences, matériel,
- 17- produits de contrastes non iodés,
- 18- radiologie interventionnelle : principe et matériel,
- 19- radioprotection et risque pour le personnel en radiologie,
- 20- risque pour le patient en radiologie.

VII) Nutrition humaine :

- 1- physiologie et pathologie de la digestion,
- 2- métabolisme des glucides,
- 3- transformations énergétiques,
- 4- les aliments – les viandes – les légumes frais,
- 5- les besoins énergétiques,
- 6- les besoins en protides,
- 7- les besoins en glucides,
- 8- alimentation dans les collectivités,
- 9- l'anorexie mentale de la jeune fille,
- 10- effets de la cuisson sur les aliments,
- 11- pathologie carencielle,
- 12- pathologies nutritionnelles,
 - l'obésité,
 - le diabète,
- 13- troubles de métabolisme des lipides,
- 14- diététique générale,
- 15- diététique thérapeutique,
- 16- risque de contaminations alimentaires par les produits toxiques,
- 17- alimentations des sujets âgés,
- 18- éducation nutritionnelle,
- 19- anglais,
- 20- législation alimentaire.

VIII) Biologie :

- 1- principe et intérêts de deux méthodes de détermination des groupes sanguins érythrocytaires,

- 2- principe et applications du test de coombs direct,
- 3- principe de la détermination du temps de quick en méthode manuelle,
- 4- l'intérêt du dosage de l'hémoglobine A2 sur résine échangeuse d'ions,
- 5- l'intérêt du test de Kleihauer,
- 6- sur un frottis sanguin coloré au May-Grunwald Giensa on observe une poly chromatophilie, la signification de ce phénomène,
- 7- la méthode de référence de numération plaquettaire : principe et intérêt,
- 8- la présence des cellules falciformes sur un frottis sanguins coloré au MGG : diagnostic et textes complémentaires à réaliser pour confirmer le diagnostic,
- 9- les principales anomalies du globule rouge observées sur un frottis sanguin coloré au MGG,
- 10- les précautions à prendre lors d'un prélèvement sanguin en vue d'un bilan d'hémostase,
- 11- les profils électrophorétiques de l'hémoglobine au cours :
 - de la B thalassémie mineure,
 - de la B thalassémie majeure,
 - de la drépanocytose hétérozygote,
 - de la drépanocytose homozygote,
- 12- le profil des constantes érythrocytaire au cours ;
 - d'une anémie hypochrome microcytaire,
 - d'une anémie macrocytaire arégénérative,
- 13- intérêt des constantes érythrocytaires : la valeur normale de chaque constante érythrocytaire chez l'adulte.
- 14- Les valeurs normales de l'hémoglobine : chez le nouveau-né, chez la femme (adulte), chez l'homme (adulte),
- 15- intérêt de la détermination des D-Dimères,

IX) Anesthésie :

- 1- anesthésie à estomac plein,
- 2- le jeune préopératoire,
- 3- anesthésie en urgence,
- 4- anesthésie chez le malade choqué,
- 5- anesthésie du brûlé,
- 6- algorithme de l'intubation difficile en urgence,
- 7- anesthésie de l'asthmatique,
- 8- anesthésie de l'obèse,
- 9- anesthésie de l'hypertendu,
- 10- anesthésie de coronarien,
- 11- anesthésie de l'insuffisant rénal chronique,
- 12- anesthésie du diabète,
- 13- anesthésie de la femme enceinte,
- 14- anesthésie pour PTH,
- 15- anesthésie pour vésicectomie de prostate
- 16- anesthésie pour craniectomie avec hypertension,
- 17- anesthésie coloscopie chirurgicale,
- 18- anesthésie pour amygdalectomie chez l'adulte,
- 19- anesthésie pour césarienne en urgence,
- 20- anesthésie pour amputation de jambe,
- 21- anesthésie du bronchopathe chronique.
- 22- Anesthésie pour coeliochirurgie.

X) Biochimie :

- 1- la photométrie de flamme : principe et appareillage,
- 2- la spectrophotométrie dans le visible et l'ultraviolet : principe et appareillage,
- 3- principe de la spectrophotométrie dans l'ultraviolet et le visible et leur contrôle,
- 4- les applications de la spectrophotométrie,
- 5- les étapes de l'extraction de l'A.D.N,
- 6- principes du dosage de la glycémie,
- 7- principes des déterminations enzymatiques : donner des exemples pour les transaminases et la créatine phosphokinase (CPK),
- 8- isoenzymes de la CPK de la LDH,
- 9- le contrôle de qualité dans un laboratoire de biochimie,
- 10- les principes des méthodes de dosage des protéines sériques,
- 11- les lipoprotéines : principe de leur méthode de dosage, variations physico-pathologiques,
- 12- le métabolisme phosphocalcique,
- 13- exploration de la thyroïde,
- 14- exploration de la parathyroïde,
- 15- exploration du foie.

XI) Microbiologie :

- 1- l'hémoculture en automate,
- 2- ELISA : décrire le principe et les étapes à suivre,
- 3- I.F : décrire le principe et les étapes à suivre,
- 4- sérotypage,
- 5- PCR : principe et but,
- 6- antigénémie : principe et différentes étapes de la réaction,
- 7- vibrion cholérique : les étapes à suivre,
- 8- LCR : les étapes à suivre du prélèvement jusqu'au résultat,
- 9- pouvoir bactéricide du sérum : principe et étapes à suivre,
- 10- associations d'antibiotiques : principe et but, donner des exemples,
- 11- détection de bêta-lactamase : principe et but,
- 12- dosage microbiologique des antibiotiques,
- 13- principes de détermination des supports génétiques d'un caractère de résistance aux antibiotiques,
- 14- sélection de mutants résistants aux antibiotiques,
- 15- séparation des fragments d'ADN par électrophorèse en gel d'agarose.

XII) Prothèse dentaire :

- 1- Prothèse totale équilibrée,
- 2- prothèse totale pyézographique,
- 3- une intégrale,
- 4- prothèse partielle amovible en résine,
- 5- un châssis métallique,
- 6- une couronne avec fraisage,
- 7- une prothèse composite (bridge céramique, attachement et châssis),
- 8- prothèse partielle amovible de pédodontie,
- 9- réparation d'une prothèse en résine ou métallique,
- 10- prothèse amovible sur barre d'ancrage,
- 11- prothèse amovible sur attachement axial,
- 12- les inlays-onlays,
- 13- couronne coulée et couronne à incrustation vestibulaire,

- 14- une richemond,
- 15- couronne avec clavette,
- 16- des ancrages partiels,
- 17- bridge avec attachement semi-rigide,
- 18- bridge esthétique en résine cuite,
- 19- bridge céramo-métallique,
- 20- bridge collé,
- 21- plaque de surélévation,
- 22- plaque avec arc lingual ou de nance,
- 23- le mainteneur d'espace,
- 24- une gouttière,
- 25- plaque de contention,
- 26- plaque de vérin,
- 27- appareil de perte de substance,
- 28- appareil de malformation,
- 29- prothèse plastique faciale,
- 30- prothèse sur implant,
- 31- facettes calées en céramique.

XIII)Maintenance :

- 1- Electronique médicale :
 - Capteurs ou transducteurs (électrodes),
 - amplificateurs,
 - système de mise en forme (filtrage)
 - système de visualisation et d'enregistrement,
- 2- Variables physiologiques :
 - Electrocardiogramme,
 - électroencéphalogramme,
 - électromyogramme,
 - débit, volume, pression,
 - température, bruit.
- 3- Equipements biomédicaux : principe et fonctionnement :
 - Equipement de diagnostique et d'exploitation :
 - Radiologie,
 - échographie.
 - matériel de laboratoire et automate programmable.
 - Matériel de surveillance, d'assistance et de soins :
 - Monitoring,
 - respirateur,
 - matériel du bloc opératoire,
 - matériel d'hémodialyse,
 - matériel dentaire.
- 4- Problèmes liés aux équipements biomédicaux à l'hôpital :
 - Procédure d'achat,
 - implantation et environnement des équipements,
 - implantation et rentabilité,
 - maintenance préventive et curative,
 - sécurité électrique
 - règles générales de l'hygiène hospitalière.
- 5- Système numérique et programmation :
 - Détection des signaux analogiques,
 - échantillonnage,
 - convertisseur A/D,
 - stockage des données,
 - traitements des données, transmission des données.
- 6- Services techniques :
 - Organisation,
 - gestion de la maintenance,
 - contrôle technique des équipements.

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-1972 du 15 septembre 2003.

Monsieur Khaled Zitouni, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Mascot.

Par décret n° 2003-1973 du 15 septembre 2003.

Monsieur Mohamed Néjib Hachana est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Abou Dhabi.

Par décret n° 2003-1974 du 15 septembre 2003.

Monsieur Mohamed Salah Tekaya est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Buenos-Aires.

Par décret n° 2003-1975 du 15 septembre 2003.

Monsieur Abderrahmane Ben Mansour, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de consul de la République Tunisienne à Gènes.

Par décret n° 2003-1976 du 15 septembre 2003.

Monsieur Youssef Chebbi est chargé des fonctions de consul de la République Tunisienne à Munich.

Par décret n° 2003-1977 du 15 septembre 2003.

Monsieur Mohamed Lamine Maherzi est chargé des fonctions de consul de la République Tunisienne à Nice.

Par décret n° 2003-1978 du 15 septembre 2003.

Monsieur Mohamed Lotfi Amor est chargé des fonctions de consul de la République Tunisienne à Bruxelles.

Par décret n° 2003-1979 du 15 septembre 2003.

Monsieur Mohamed Imed Torjemen, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions de consul de la République Tunisienne à Naples.

Par décret n° 2003-1980 du 15 septembre 2003.

Monsieur Abdeljelil Messaoudi est chargé des fonctions de consul de la République Tunisienne à Strasbourg.

Par décret n° 2003-1981 du 15 septembre 2003.

Monsieur Gazzali Farhat est chargé des fonctions de consul de la République Tunisienne à Nanterre.

NOMINATION

Par décret n° 2003-1982 du 15 septembre 2003.

Le colonel Ayed Ben Gaïed, commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent de Tunis, est nommé procureur général directeur de la justice militaire, à compter du 1^{er} septembre 2003.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2003-1983 du 15 septembre 2003, fixant les conditions et les modalités de livraison des valeurs mobilières et des effets de commerce dans le cadre des opérations d'achat avec l'engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959 et les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier,

Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres,

Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, relative à la promulgation du code des sociétés commerciales,

Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit,

Vu la loi n° 2003-49 du 25 juin 2003, relative aux opérations d'achat avec l'engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce et notamment son article 8,

Vu le décret n° 99-2478 du 1^{er} novembre 1999, portant statut des intermédiaires en bourse,

Vu le décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001, relatif aux conditions d'inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières,

Vu l'avis du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les valeurs mobilières, objet des opérations d'achat avec l'engagement de revente, sont livrées à la date de leur inscription au compte de l'acheteur auprès de la personne morale émettrice ou d'un intermédiaire agréé.

Les effets de commerce, objet des opérations d'achat avec l'engagement de revente, sont livrés à la date de leur endossement.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 septembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A2" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant le statut particulier au corps des agents du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier. - L'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A2", appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, dans le grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent participer à l'examen professionnel sur épreuves, pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A2" dans le grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, les agents temporaires de la catégorie "A2" occupant le poste d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières et ayant cinq ans (5) d'ancienneté au moins dans la catégorie à la date de clôture du registre d'inscription.

Art. 3. - L'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel fixe :

- Le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 4. - Les épreuves seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

a) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat comprend les pièces prévues à l'article 17 du statut de la fonction publique,

b) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et s'il y a lieu des services militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef du département ou par son représentant,

c) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé en qualité d'agent temporaire catégorie "A2" pour occuper le poste d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

d) une ampliation dûment certifiée conforme fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 6. - Toute demande enregistrée au bureau d'ordre du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières après la clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée.

Art. 7. - La liste des candidats admis définitivement à passer l'examen professionnel susvisé est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury de l'examen.

Art. 8. - L'examen professionnel comporte des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission :

I) Les épreuves écrites :

1) une épreuve de culture générale,

2) une épreuve au choix du candidat portant sur le droit ou sur les sciences économiques ou sur la législation financière ou sur l'organisation politique et administrative de la Tunisie,

3) une épreuve professionnelle.

II) Une épreuve orale :

Une question sur un sujet tiré du programme fixé en annexe suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat change de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I) Les épreuves écrites :		
1) épreuve de culture générale,	3 heures	2
2) épreuve au choix du candidat portant sur :		
* le droit,		
* ou les sciences économiques,		
* ou la législation financière,	3 heures	2
* ou l'organisation politique et administrative de la Tunisie,		
3) une épreuve professionnelle.	2 heures	1

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
II) L'épreuve orale :		
- préparation	30 minutes	1
- exposé	15 minutes	
- discussion	15 minutes	

Art. 9. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont rédigées indifféremment en arabe ou en français selon le choix du candidat.

Néanmoins les candidats doivent utiliser la langue arabe au moins une fois dans la rédaction desdites épreuves.

Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum. Ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Le jury d'examen constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Art. 10. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites ou de l'épreuve orale ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury de l'examen professionnel.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total au moins égal à cinquante (50) points aux épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum soixante (60) points pour l'ensemble des épreuves écrites et de l'épreuve orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les

locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 16. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer, aux candidats admissibles, l'épreuve orale.

Art. 17. - La liste des candidats admis définitivement est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 septembre 2003.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme des épreuves de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A2" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières occupant l'emploi d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

I) épreuve de culture générale :

Un sujet se rapportant aux événements politiques ou économiques ou sociaux à l'échelle nationale ou internationale.

II) Epreuve de spécialité :

1) Epreuve en droit :

a) Le droit foncier :

- les droits réels,
- le régime juridique de la propriété des terres agricoles,
- La propriété des immeubles divisés par étages ou par appartements,
- l'indivision foncière,
- prescription acquisitive,
- droit de préemption,
- l'immatriculation foncière : régime juridique, procédures et effets,
- la force probante de l'inscription au livre foncier,
- les charges immobilières,
- la dissolution et la liquidation des habous concernant les propriétés immatriculées,
- le régime juridique des opérations immobilières intéressant les non Tunisiens.

b) Le statut personnel :

- l'héritage, la fridha, la donation, le leg,
- le mariage, le régime de communauté des biens, le divorce,
- la protection des droits de l'enfant.

c) Le droit de la nationalité.

d) Droit civil :

- la théorie générale des obligations et des contrats,
- la responsabilité civile,
- l'échange,
- la vente,
- le mandat,
- le bail,
- les sûretés réelles et les sûretés personnelles,
- la théorie de la preuve.

e) Droit commercial :

- les actes de commerce et les commerçants,
- le fonds de commerce,
- le droit des sociétés,
- le droit de redressement des entreprises en difficultés économiques.

f) Droit pénal :

- la responsabilité pénale,
- les infractions pénales commises par les fonctionnaires et assimilés,
- la preuve en matière pénale.

g) Droit administratif :

- la responsabilité administrative,
- l'expropriation pour cause d'utilité publique,
- La fonction publique : recrutement – discipline,
- le contentieux administratif,
- les contrats administratifs.

h) Les procédures civiles et commerciales :

- compétence des juridictions,
- les procédures devant les différents tribunaux,
- la représentation de l'Etat et des établissements publics devant les tribunaux,
- les saisies préventives et les saisies exécutoires.

i) Les procédures pénales :

- l'action publique et l'action civile,
- les procédures devant les tribunaux pénaux,
- le recours pour dommages et intérêts et ses effets.

j) Les procédures administratives :

- compétence du tribunal administratif,
- procédures de recours devant le tribunal administratif,
- l'arrêt exécution des décisions administratives.

2) Epreuve en organisation politique et administrative de la Tunisie :

- les institutions politiques,
- les libertés publiques,
- l'organisation administrative de la Tunisie.

3) Epreuve en sciences économiques :

- les relations économiques internationales,
- la politique économique,
- la planification,

- la macroéconomie,
- croissance et développement.

4) Epreuve de législation financière :

- le budget de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif (principes - préparation - vote - exécution et contrôle),
- le code de la comptabilité publique.

III) Epreuve professionnelle :

Établissement d'une note ou d'un rapport portant sur une question d'ordre pratique afférente à l'activité de l'un des services du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 septembre 2003, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A2" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, portant statut particulier du corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A2" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 30 novembre 2003 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A2" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, conformément aux conditions prévues par l'arrêté susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt (20).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 30 octobre 2003.

Art. 4. - Les demandes de candidature doivent être adressées, par la voie hiérarchique, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Tunis, le 13 septembre 2003.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*
Ridha Grira

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A3" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant le statut particulier au corps des agents du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier. - L'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A3", appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, dans le grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent participer à l'examen professionnel sur épreuves, pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A3" dans le grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières, les agents temporaires de la catégorie "A3" occupant le poste d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières et avant cinq ans (5) d'ancienneté au moins dans la catégorie à la date de clôture du registre d'inscription.

Art. 3. - L'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel fixe :

- Le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures.
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 4. - Les épreuves seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

a) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat comprend les pièces prévues à l'article 17 du statut de la fonction publique,

b) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et s'il y a lieu des services militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef du département ou par son représentant,

c) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé en qualité d'agent temporaire catégorie "A3" pour occuper le poste d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

d) une ampliation dûment certifiée conforme fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 6. - Toute demande enregistrée au bureau d'ordre du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières après la clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée.

Art. 7. - La liste des candidats admis définitivement à passer l'examen professionnel susvisé est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury de l'examen.

Art. 8. - L'examen professionnel comporte des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission :

I) Les épreuves écrites :

1) une épreuve de culture générale,

2) une épreuve au choix du candidat portant sur le droit ou sur les sciences économiques ou sur la législation financière ou sur l'organisation politique et administrative de la Tunisie,

3) Une épreuve professionnelle.

II) Une épreuve orale :

Une question sur un sujet tiré du programme fixé en annexe, suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat change de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I) Les épreuves écrites :		
1) épreuve de culture générale,	3 heures	2
2) épreuve au choix du candidat portant sur : * le droit, * ou les sciences économiques, * ou la législation financière, * ou l'organisation politique et administrative de la Tunisie,	3 heures	2
3) une épreuve professionnelle.	2 heures	1

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
II) L'épreuve orale :		
- préparation	30 minutes	1
- exposé	15 minutes	
- discussion	15 minutes	

Art. 9. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont rédigées indifféremment en arabe ou en français selon le choix du candidat.

Néanmoins les candidats doivent utiliser la langue arabe au moins une fois dans la rédaction desdites épreuves.

Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages. Ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Le jury de l'examen professionnel constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Art. 10. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites ou de l'épreuve orale ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total au moins égal à cinquante (50) points aux épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum soixante (60) points pour l'ensemble des épreuves écrites et de l'épreuve orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettre individuelle ou par affichage dans les

locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 16. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer, aux candidats admissibles, l'épreuve orale.

Art. 17. - La Liste des candidats admis définitivement est arrêtée par Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 septembre 2003.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme des épreuves de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A3" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières

I) Epreuve de culture générale :

Un sujet se rapportant à des événements politiques ou économiques ou sociaux à l'échelle nationale ou internationale.

II) Epreuve de spécialité :

1) Epreuve en droit :

a) Le droit foncier :

- les droits réels,
- le régime juridique de la propriété des terres agricoles,
- la propriété des immeubles divisés par étages ou par appartements,
- l'indivision foncière,
- prescription acquisitive,
- droit de préemption,
- la force probante de l'inscription au livre foncier,
- les charges immobilières.

b) Le statut personnel :

- la protection des droits de l'enfant,
- le régime de communauté des biens.

c) Droit civil :

- la théorie générale des obligations et des contrats,
- la responsabilité civile,
- l'échange,
- la vente,
- la théorie de la preuve.

d) Droit commercial :

- les actes de commerce et les commerçants,
- Le fonds de commerce.

e) Droit administratif :

- la responsabilité administrative,
- l'expropriation pour cause d'utilité publique,
- la fonction publique : recrutement - discipline,
- le contentieux administratif,
- les contrats administratifs.

2) Epreuve sur l'organisation politique et administrative de la Tunisie :

- les institutions politiques,
- les libertés publiques,
- l'organisation administrative de la Tunisie.

3) Epreuve en sciences économiques :

- la politique économique,
- la planification,
- la macroéconomie,
- croissance et développement.

4) Epreuve de législation financière :

- le budget de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif (principes-préparation -vote- exécution et contrôle),
- le code de la comptabilité publique.

III) épreuve professionnelle :

Etablissement d'une note ou d'un rapport portant sur une question d'ordre pratique afférente à l'activité de l'un des services du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 septembre 2003, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A3" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, portant statut particulier du corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A3" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade d'attaché

d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête:

Article premier. - Est ouvert au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 30 novembre 2003 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "A3", appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, dans le grade d'attaché d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières, conformément aux conditions prévues par l'arrêté susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à neuf (9).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 30 octobre 2003.

Art. 4. - Les demandes de candidatures doivent être adressées, par la voie hiérarchique, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Tunis, le 13 septembre 2003.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant le statut particulier au corps des agents du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier. - L'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B", appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, dans le grade de secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires

foncières, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent participer à l'examen professionnel, pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières, les agents temporaires de la catégorie "B" occupant le poste de secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières et ayant cinq (5) d'ancienneté au moins dans la catégorie à la date de clôture du registre d'inscription.

Art. 3. - L'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 4. - Les épreuves seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

a) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat comprend les pièces prévues à l'article 17 du statut de la fonction publique,

b) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et s'il y a lieu des services militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef du département ou par son représentant,

c) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé en qualité d'agent temporaire de la catégorie "B" pour occuper le poste de secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

d) une ampliation dûment certifiée conforme fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 6. - Toute demande enregistrée au bureau d'ordre du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières après la clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée.

Art. 7. - La liste des candidats admis définitivement à passer l'examen professionnel est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition des membres du jury d'examen.

Art. 8. - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve professionnelle,
- une épreuve portant sur l'administration tunisienne.

Le programme des épreuves écrites est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1 - Epreuve professionnelle	Trois (3) heures	(2)
2 - Epreuve portant sur l'administration tunisienne	Deux (2) heures	(1)

Art. 9. - L'épreuve portant sur l'administration tunisienne est obligatoirement rédigée en langue arabe. L'épreuve professionnelle est rédigée indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat. Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum. Ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Le jury de l'examen constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Art. 10. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites ou de l'épreuve orale ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury de l'examen professionnel.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) et vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum trente (30) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La Liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel susvisé est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 septembre 2003.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*
Ridha Grira

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme des épreuves de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières

I - Programme de l'épreuve professionnelle :

Taches attribuées au secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

II - Epreuve portant sur l'administration tunisienne :

- attributions des différents ministères,
- attributions du gouvernorat,
- attributions de la municipalité,
- statut général des agents de la fonction publique.

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 septembre 2003, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, portant statut particulier du corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 30 novembre 2003 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B", appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, dans le grade de secrétaire d'administration des domaines de l'Etat et des affaires

foncières, conformément aux conditions prévues par l'arrêté susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 30 octobre 2003.

Art. 4. - Les demandes de candidatures doivent être adressées, par la voie hiérarchique, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Tunis, le 13 septembre 2003.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant le statut particulier au corps des agents du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier. - L'examen professionnel sur épreuves, pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C", appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent participer à l'examen professionnel, pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières, les agents temporaires de la catégorie "C" occupant le poste de commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières et ayant cinq ans (5) d'ancienneté au moins dans la catégorie à la date de clôture du registre d'inscription.

Art. 3. - L'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 4. - Les épreuves seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :

a) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat comprend les pièces prévues à l'article 17 du statut de la fonction publique,

b) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et s'il y a lieu des services militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef du département ou par son représentant,

c) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé en qualité d'agent temporaire de la catégorie "C" pour occuper le poste de commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

d) une ampliation dûment certifiée conforme fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 6. - Toute demande enregistrée au bureau d'ordre du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières après la clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée.

Art. 7. - La liste des candidats admis définitivement à passer l'examen professionnel est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition des membres du jury d'examen.

Art. 8. - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve professionnelle,
- une épreuve portant sur l'administration tunisienne.

Le programme des épreuves écrites est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature des épreuves	Durée	Coefficient
1 - Epreuve professionnelle	Trois (3) heures	(2)
2 - Epreuve portant sur l'administration tunisienne	Deux (2) heures	(1)

Art. 9. - L'épreuve portant sur l'administration tunisienne est obligatoirement rédigée en langue arabe.

L'épreuve professionnelle est rédigée indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Le jury d'examen constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura respecté les dispositions du présent article.

Art. 10. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen. L'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury de l'examen professionnel.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) et vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum trente (30) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel susvisé est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 septembre 2003.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme des épreuves de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières

1- Programme de l'épreuve professionnelle :

Taches attribuées au commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

II - Epreuve portant sur l'administration tunisienne :

- attributions des différents ministères,
- attributions du gouvernorat,
- attributions de la municipalité.

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 septembre 2003, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, portant statut particulier du corps du personnel du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans le grade de commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 30 novembre 2003 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C", appartenant au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, dans le grade de commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières, conformément aux conditions prévues par l'arrêté susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 30 octobre 2003.

Art. 4. - Les demandes de candidatures doivent être adressées, par la voie hiérarchique, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Tunis, le 13 septembre 2003.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2003-1984 du 15 septembre 2003, relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 43 de la loi n° 2002-47 du 14 mai 2002 relative aux ports de pêche et fixant les conditions d'occupation temporaire du domaine public portuaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 92-32 du 7 avril 1992, portant création de l'agence des ports et des installations de pêche,

Vu la loi n° 2002-47 du 14 mai 2002, relative aux ports de pêche et notamment son article 43,

Vu le décret n° 92-2110 du 30 novembre 1992, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence des ports et des installations de pêches, tel que modifié par le décret n° 99-660 du 22 mars 1999,

Vu le décret n° 2001 -419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-823 du 10 avril 2001, fixant la liste des redevances afférentes au débarquement des produits de la pêche et à l'utilisation du domaine et de l'outillage publics des ports de pêche, tel que modifié par le décret n° 2001-1706 du 24 juillet 2001,

Vu le décret n° 2002-2129 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du ministre de l'équipement , de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Le présent décret fixe les modalités d'application des dispositions de l'article 43 de la loi n° 2002-47 du 14 mai 2002 susvisée, concernant l'octroi d'une autorisation pour l'occupation temporaire du domaine public des ports de pêche et notamment les conditions requises pour cette occupation.

Art. 2. - Il ne peut être accordé aucune occupation du domaine public des ports de pêche qu'à titre précaire et révoquant et après autorisation de l'autorité portuaire selon les procédures prévues aux articles 5 et 6 du présent décret.

L'autorisation susvisée détermine la durée de l'occupation temporaire qui ne doit, en aucun cas, dépasser 5 ans prorogeables toutes les fois pour une durée d'une année.

Elle détermine également la nature des travaux à réaliser sur l'immeuble objet de l'autorisation qui ne doivent pas

comporter la réalisation des constructions, d'ouvrages ou d'équipements fixes.

L'occupant peut, avant l'expiration de la durée de l'occupation temporaire, présenter une demande à l'administration portuaire afin de proroger la durée de l'occupation.

Art. 3. - L'autorité portuaire peut réaliser les travaux nécessités par l'intérêt public et la bonne exploitation du port sans opposition de l'occupant.

Art. 4. - L'autorité portuaire délimite l'immeuble et le met à la disposition du bénéficiaire qui signe le procès de remise avec légalisation de signature.

Art. 5. - L'autorisation d'occupation temporaire ne dispense pas le bénéficiaire de l'obtention des autorisations administratives requises pour l'exercice de son activité et qui doivent être présentées à chaque demande tout en supportant toutes les redevances et taxes y afférentes.

CHAPITRE II

DES PROCEDURES D'OCTROI DE L'AUTORISATION

Art. 6. - Toute personne désirant obtenir une autorisation d'occupation temporaire d'un immeuble relevant du domaine public des ports de pêche doit présenter une demande à l'autorité portuaire (agence des ports et des installations de pêches), accompagnée des documents suivants :

- un dossier technique comportant des données relatives à la profession initiale du demandeur et le but de l'occupation,
- les autorisations nécessaires pour l'exercice de l'activité objet de l'occupation temporaire,
- une copie de la carte d'identité nationale ou des statuts pour les personnes morales avec indication du numéro du registre de commerce.

Art. 7. - L'autorité portuaire procède à l'étude de la demande d'occupation temporaire et y répond dans un délai de deux mois à partir du dépôt du dossier en due forme et après consultation du comité du port.

En cas d'accord, il est octroyé à l'intéressé une autorisation qu'il enregistre conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et remet copie à l'autorité portuaire.

En cas de refus, l'intéressé en est avisé tout en présentant les motifs adéquats.

CHAPITRE III

DE L'EXPLOITATION

Art. 8. - Le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire d'un immeuble relevant du domaine public des ports de pêche ne peut exploiter l'immeuble susvisé que dans le but autorisé.

Art. 9. - Le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire doit exploiter personnellement l'immeuble et ne pas le céder à un tiers à quelque titre que ce soit, sauf autorisation de l'autorité portuaire.

Art. 10. - Le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire doit respecter les dispositions fixées par le règlement particulier du port et veiller à ce que ses agents les respectent.

Art. 11. - Le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire doit préserver la sécurité de l'immeuble et ses dépendances et il lui est interdit d'introduire toute modification sans l'obtention d'une autorisation écrite et préalable de l'autorité portuaire.

Il est tenu d'exécuter toute les réparations nécessaires, décidées de l'autorité portuaire pour assurer la sécurité de l'immeuble et préserver sa forme et sa fonction et respecter les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité.

Il doit également prendre les mesures nécessaires afin de préserver l'environnement lors de l'exploitation de l'immeuble objet de l'autorisation, se conformer aux instructions de l'autorité portuaire et des autorités compétentes dans ce domaine et exécuter, à ses frais, tous les travaux nécessaires à cet effet.

Art. 12. - Le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire doit prendre les mesures nécessaires contre les incendies risques, les accidents et autres.

Il doit également obtenir un certificat des services de la protection civile prouvant l'existence des conditions de sécurité dans les lieux qu'il occupe.

Art. 13. - Le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire qui cause des dommages au domaine public des ports de pêche doit les réparer immédiatement à ses frais et sous le contrôle de l'administration portuaire.

Art. 14. - Le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire assume sa responsabilité en matière de garde de l'immeuble objet de l'autorisation et relativement à l'organisation du travail. Il assume, également, à l'égard des tiers, la responsabilité du propriétaire pour tous les lieux qu'il occupe dans les limites de l'immeuble précité et il est tenu responsable de tous les accidents causés à ses agents ou aux tiers suite à l'exploitation de l'immeuble objet de l'autorisation conformément à la législation en vigueur.

Art. 15. - Le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire doit assurer sa responsabilité civile contre les dangers résultant de l'exploitation des lieux qu'il occupe avec insertion au contrat d'assurance d'une clause à cet effet qu'il lui est interdit de résilier sans l'accord de l'autorité portuaire.

CHAPITRE IV

DES REDEVANCES

Art. 16. - La redevance résultant de l'occupation temporaire d'un immeuble au domaine public des ports de pêche, ses composantes et son mode de paiement sont fixés par l'autorisation accordée par l'autorité portuaire à cet effet.

Art. 17. - Outre les redevances résultant de l'occupation temporaire, le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire supporte toutes les redevances et taxes provenant de la consommation de l'eau, de l'électricité, du téléphone, d'assainissement et tous autres services portuaires et taxes et qu'il doit payer dans les délais.

Art. 18. - L'autorité portuaire prévoit, dans l'autorisation de l'occupation temporaire d'un immeuble au domaine public des ports de pêche, l'engagement du bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire de payer une caution égale à la redevance d'une année d'occupation temporaire de l'immeuble ou la présentation d'une caution bancaire

égale au même montant avec l'obligation de sa mise à jour à chaque révision de la redevance de l'occupation temporaire objet de l'autorisation, à l'exception des bénéficiaires exploitant l'immeuble destiné à la conservation des outils de la pêche.

Toutes les dépenses résultant de l'application des procédures prises par l'autorité portuaire en vue de l'exécution des obligations mises à la charge du bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire sont déduites de cette caution.

Toute déduction est alimentée par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire dans un délai de quinze jours.

Le montant de la caution est récupérable sans intérêts à la fin de l'occupation temporaire et après un constat commun de l'autorité portuaire et du bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire attestant l'accomplissement, par ce dernier, de toutes ses obligations.

CHAPITRE V

DE LA FIN DE L'OCCUPATION TEMPORAIRE ET DU RETRAIT DE L'AUTORISATION

Art. 19. - L'autorisation d'occupation temporaire prend fin par l'expiration de la période fixée à cet effet sauf prorogation conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret.

Art. 20. - L'autorité portuaire peut mettre fin à l'autorisation en question sur demande du bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire présentée avant trois mois de la fin de l'année administrative au cours de laquelle la demande a été effectuée.

Art. 21. - L'autorité portuaire peut retirer l'autorisation susvisée dans les cas suivants :

- la non réception du bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire effective de l'immeuble ou le non commencement de l'exploitation dans les délais fixés par l'autorisation,
- l'exploitation de l'immeuble à des fins non prévues par l'autorisation,
- la cessation du bénéficiaire de l'autorisation de l'occupation temporaire d'exploiter l'immeuble pour une durée d'une année,
- la demeure du bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire pour le paiement des redevances et taxes dues,
- le transfert de l'immeuble à un tiers sans l'accord écrit préalable de l'autorité portuaire,
- le décès du bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire sauf si les héritiers désirent continuer l'occupation temporaire dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration de la période. Une demande à cet effet est présentée par la personne ayant obtenu leur accord dans un délai de six mois à compter du décès de leur décujus,
- le retrait des autorisations exigées pour l'exercice de l'activité objet de l'occupation temporaire,
- l'inobservation des conditions et obligations prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le domaine de l'exploitation des ports de pêche et les dispositions de l'autorisation qui lui est accordée.

L'autorité portuaire peut, dans les cas précités, cesser l'approvisionnement du bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire dont la validité de l'autorisation à pris fin de l'eau, de l'électricité et de tous autres services dont il s'approvisionnait au cours de l'exploitation de l'immeuble.

Art. 22. - La fin de l'effet de l'autorisation ou de son retrait dans les cas précité ne donne droit à aucune indemnité.

Art. 23. - Le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire d'un immeuble au domaine public des ports de pêche ne peut se prévaloir d'un droit réel ou commercial quelconque.

Art. 24. - Le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire doit, à la fin de l'autorisation ou de son retrait pour quelque raison que se soit, quitter les lieux qu'il occupait et les remettre à l'administration portuaire dans le même état de réception.

Art. 25. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 septembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 19 septembre 2003, relatif à l'organisation de la chasse pendant la saison 2003/2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code forestier et notamment les articles 167 et 205 (nouveau) dudit code,

Vu la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988, relatif au régime de la chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l'objet de contrats de reboisement ou de travaux de fixation de dunes,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988, réglementant les techniques de capture et les conditions de détention des oiseaux de vol,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, fixant les conditions et modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique,

Vu l'avis de la commission consultative de la chasse et de la conservation du gibier.

Arrête :

TITRE PREMIER

REGLEMENTATION GENERALE

Article premier. - Pour la saison 2003/2004 les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces de gibier sont fixées ainsi qu'il suit :

Espèces de gibier	Date d'ouverture	Date de fermeture
Lièvre, perdrix, ganga uni bande, alouette, caille et tourterelles sédentaires : y compris la chasse à l'aide du faucon, et ce, uniquement le vendredi et samedi	05/10/2003	16/11/2003
Le pigeon biset : chasse au poste et sans chien	05/10/2003	28/12/2003
Le Daim : Après accord préalable de la direction générale des forêts ou du CRDA de Nabeul	05/10/2003	07/12/2003
Sanglier et hérisson : Pour la chasse touristique voir titre II	05/10/2003	25/1/2004
Sanglier : Uniquement dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, Gafsa, Gabès	05/10/2003	25/4/2004
Pigeon ramier : (palombe)	19/10/2003	21/3/2004
Bécassine, Canards : colvert, pile, siffleur, souchet, sarcelle d'hiver et d'été, fuligules milouin, morillon et foulque macroule, oie cendrée, poule d'eau, vanneau huppé et pluvier : La chasse du gibier d'eau à la passée débute une heure avant le lever du soleil et se termine une heure après son coucher	19/10/2003	14/3/2004
Grives et étourneaux : Chasse au poste avec possibilité d'utilisation du chien, et ce, uniquement pour rapporter le gibier abattu Pour la chasse touristique voir titre II	23/11/2003	14/3/2004
Bécasse : Sa chasse n'est autorisée que dans les zones forestières des gouvernorats de Jendouba, Bizerte, Béja et Nabeul	23/11/2003	14/3/2004
Caille de passage : Chasse à l'aide de l'épervier dans le gouvernorat de Nabeul.	04/4/2004	30/5/2004
Tourterelle de passage : Chasse au poste et sans chien	11/7/2004	12/9/2004
Les gangas : Chasse au poste et sans chien	11/7/2004	05/9/2004

Toutefois, la chasse de certaines espèces de gibier peut être fermée avant les dates ci-dessus indiquées si la nécessité l'exige.

Tout chasseur doit respecter le milieu naturel. Il doit s'abstenir de jeter les douilles vides ainsi que tout autre objet utilisés lors de la chasse.

Art. 2. - Le montant de la cotisation à verser par chasseur à l'association régionale des chasseurs est fixé à 15 dinars pour les nationaux et les résidents natifs de Tunisie et 60 dinars pour les résidents temporaires.

Le montant de la cotisation à verser par fauconnier à l'association des fauconniers est fixé à 5 dinars. Seuls, les nationaux peuvent être membres actifs de l'association des fauconniers.

Art. 3. - La licence de chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l'objet d'un contrat de reboisement ou de travaux de fixation de dunes à l'exception des périmètres objet des articles 11 et 13 du présent arrêté est délivrée par la direction générale des forêts contre la perception d'une redevance domaniale fixée pour la saison 2003/2004 à 8 dinars pour les nationaux et les résidents natifs de Tunisie et 50 dinars pour les résidents temporaires, et ce, pour la chasse du petit gibier sédentaire et de passage.

La délivrance ou la prorogation d'une licence de chasse au vol donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une redevance fixée pour la saison 2003/2004 à 10 dinars par épervier et 15 dinars par faucon.

La période de capture des éperviers est fixée du 1^{er} mars 2004 au 30 avril 2004 à l'aide de filets fixes et mobiles. Les éperviers seront bagués immédiatement après la capture au poste forestier de la zone de capture et lâchés dans les sept jours qui suivent la fermeture de la chasse de la caille de passage après vérification de la présence de la bague distinctive.

Dans un but de protection de la faune sauvage, le nombre d'éperviers capturés ainsi que celui des autres espèces capturées et relâchées doivent être déclarés journalièrement au poste forestier de la zone de capture.

Les faucons dénichés seront bagués au siège de l'association des fauconniers en présence d'un représentant des forêts. Le nombre maximum d'autorisations annuelles de dénichage et de détention de faucons est fixé à quatre.

Les oiseaux de vol détenus légalement doivent être convenablement logés, soignés, nourris, équipés, dressés et entraînés uniquement pour la chasse. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour des exhibitions autres que celles des festivals officiels.

La délivrance de la licence de chasse du lièvre à l'aide du slougui et de l'hérisson à l'aide du chouk donne lieu au versement d'une redevance domaniale de 5 dinars par l'intéressé.

En outre l'obtention de la licence de chasse au sanglier ne peut avoir lieu qu'après le versement au receveur des produits domaniaux d'un montant de trente dinars (30D) pour les chasseurs nationaux et les résidents natifs en Tunisie et de cinquante dinars (50D) pour les résidents temporaires, et ce, en plus de la taxe d'abattage de 20 dinars pour chacun des cinq premiers sangliers abattus et de 50 dinars pour chacun des sangliers à partir du sixième jusqu'au dixième et de cent dinars pour chaque sanglier supplémentaire abattu sur le domaine forestier au cours d'une chasse ordinaire, qui sera versée par l'équipe de chasseurs intéressée au receveur des produits domaniaux.

La chasse au daim donne lieu au paiement d'une taxe d'abattage de 150 dinars par daim abattu, et ce, à raison d'un animal par chasseur durant la présente saison.

La capture des étourneaux et moineaux dans le domaine forestier de l'Etat dans le cadre des campagnes de protection des cultures est soumise au cahier des charges relatif à l'organisation de cette capture et approuvé par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001.

Par ailleurs le piégeage des étourneaux dans le domaine forestier de l'Etat par les filets ou maltem donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une redevance fixée à cent dinars (100D) pour chaque semaine.

Art. 4. - La chasse aux différents gibiers durant les périodes d'ouverture est autorisée comme suit :

- Lièvre, perdrix, ganga uni bande, pigeon biset, alouette, caille et tourterelles sédentaires : uniquement les dimanches et les jours fériés officiels,

- Tourterelle de passage : du lundi au samedi de chaque semaine, à partir de 15 h de l'après midi et toute la journée pour les dimanches et les jours fériés officiels,

- Sangliers et le reste du gibier de passage : tous les jours de la semaine,

La chasse du lièvre en battue est interdite,

Le nombre maximum de chasseurs d'une équipe de chasse au sanglier ne peut dépasser douze chasseurs y compris le chef d'équipe.

Chaque chef d'équipe de chasse au sanglier est tenu :

- 1) d'informer au moins 15 jours à l'avance l'arrondissement régional des forêts de la date, du lieu de chaque battue projetée, des noms des participants, de son adresse et de son numéro de téléphone. En cas d'annulation de la journée de chasse, le chef d'équipe de chasse au sanglier est tenu également d'informer l'arrondissement régional des forêts. Au cas où deux ou plusieurs groupes de chasseurs informent l'arrondissement des forêts de l'organisation d'une battue au sanglier dans le même lieu et le même jour et afin d'éviter les risques d'accidents qui pourraient en résulter, le chef d'arrondissement établira un plan et un programme de chasse à tour de rôle pour ces différents groupes qui sont tenus de prendre contact avec l'arrondissement des forêts pour s'assurer de la journée de chasse qui leur a été programmée,

- 2) d'utiliser des rabatteurs inscrits auprès de l'association régionale des chasseurs qui sont assurés par ladite association contre les risques d'accidents à l'occasion d'acte de chasse,

- 3) de respecter la nature et de laisser les lieux de chasse dans un état propre.

Art. 5. - Le nombre de pièces de gibier sédentaire (perdreux et lièvres) qu'un chasseur peut abattre au cours d'une même journée de chasse est limité à six perdreux et deux lièvres.

Art. 6. - La chasse au gibier d'eau reste limitée à une zone de trente mètres à l'extérieur des rives, des marais, lacs et cours d'eau pendant la période d'ouverture de la chasse de ce gibier.

Art. 7. - Sont prohibés en tout temps, la chasse, la destruction, la capture, la vente, l'achat, le colportage et la détention des espèces non citées à l'article premier du présent arrêté et notamment les espèces ci-après :

1) Mammifères : Cerf de Berberie, gazelles, buffles, serval, mouflon à manchettes, lynx, guépard, hyène, fennec, porc épic, chauves-souris, hérisson blanc, gundi, chats sauvages, loutres, phoques-moine, laies suitées, marçassins et petits de tous les mammifères sauvages,

2) Oiseaux : Outarde houbara, Flamant rose, Cigogne, Courlis à bec grêle, Erismature à tête blanche, Sarcelle marbrée, Fuligule nyroca, Poule sultane, Râle de Genêts Goéland d'Audouin, Cormoran huppé, rapaces nocturnes et diurnes, oeufs, nids et couvées de tous les oiseaux sauvages,

3) Reptiles et batraciens : Tortues de terre, de mer et d'eau douce, varan du désert, fouette-queue, caméléon et grenouilles.

L'exportation, l'importation et le transit de toute espèce de faune sauvage y compris leurs parties (mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens, mollusques, insectes, arachnides et annélides) sous quelque forme que ce soit sont interdits, sauf autorisation spéciale du directeur général des forêts.

La naturalisation des espèces de la faune sauvage est soumise au cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001.

Art. 8. - Le ramassage, la vente, l'achat et le colportage des escargots durant les mois de mars, avril et mai sont interdits, et ce, dans un but de protection de l'espèce ainsi que des couvées et nichées des différents oiseaux gibiers.

Toutefois, l'exportation peut être autorisée pour les stocks d'escargots adultes congelés ou vivants déclarés à la direction générale des forêts avant la date du 1^{er} mars 2004. Ces stocks doivent être regroupés en un seul dépôt pour chaque exportateur avant la date du 1^{er} mars 2004. Passé ce délai ou toute fausse déclaration constatée entraîne le rejet systématique de la demande d'exportation.

Art. 9. - Les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent conformément à l'article 186 du code forestier, lutter sur leurs propres fonds contre les espèces ci-après :

- 1) Sanglier et lapins domestiques en liberté (après accord du commissaire régional au développement agricole),

- 2) Chiens errants, chacals, renards, genettes et mangoustes,

- 3) Moineaux,

- 4) Etourneaux.

Art. 10. - Le colportage ainsi que la détention par les chasseurs sont autorisés pour les diverses catégories de gibier dont la chasse est permise jusqu'au lendemain soir du jour qui suit la date de fermeture spéciale pour chaque espèce.

L'étalage, la vente et l'achat du gibier sédentaire et notamment le perdreau et le lièvre ainsi que leur consommation dans les lieux publics sont interdits.

Les établissements hôteliers, les restaurants et d'une façon générale tous les lieux où le sanglier peut être mis à la commercialisation ou à la consommation sont tenus de respecter la réglementation en matière d'hygiène sanitaire en vigueur, de s'assurer que la provenance du gibier obtenu est conforme à la législation de chasse en vigueur et d'être en possession des documents qui l'attestent.

Art. 11. - En vue de la reconstitution du gibier, la chasse dans les réserves suivantes est interdite :

Gouvernorat de Tunis :

Forêt de Raouad - Forêt de Gammarth - Lac de Tunis - Sebkhja Sejoumi - Forêt de Sejoumi - Espace vert d'El Agba y compris la pépinière forestière - Djebel Borj Chaquir - Réserve naturelle de l'île Chikly.

Gouvernorat de Ben Arous :

Délégations de Mornague et Mhamdia - Parc National de Bou - Kornine (y compris la partie limitrophe entre le Parc et l'autoroute) - Forêt de Bir El Bey - Forêt de Radès - Lac de Radès - Dj Ressas - Forêt de Ben Arous - Aqueducs romains d'Oudhna - Dj Zouaouine et Dj Nouali - Lac collinaire Oued Gasroun - Barrage Oued El Hma.

Gouvernorat de l'Ariana :

Imadets Sabellet Ben Ammar et Mnhla - Parc Urbain Nahli - Forêt Dj Ayari (TF 6513) - Forêt Dj Ammar.

Gouvernorat de Manouba :

Délégation de Jdaïda - Imadet El Baten - Dj Laaroussia - Dj El Bawala (TF 87373) - Dj Gaffaya (TF 87373 Bis) - Dj Ain Essid - Ghedir El Goulla - Barrage Mornaguia - Agro-combinat borj El Amri.

Gouvernorat de Nabeul :

Parc National des îles Zembra et Zembretta - Dj Sidi Belabiadh - Réserve naturelle des grottes des chauves souris d'El Haouaria - les grottes Romaines d'El Haouaria - dunes de Menzel Belgacem (IIème et IVème séries) - Forêts de Dj Elcouroun et Dj Hattous (TF 126177) - Dj Hammamet - les zones humides de Korba, Tazarka et Maamoura - les lacs collinaires Sidi Abdel Monaâm, M'laâbi et Masri - barrage Oued Lahjer- barrage Oued Lobna - barrage Sidi Jdidi - Sebkhat Soliman - S.M.V.D.A de Hached - Agro-combinats d'intilaka. Hached, Khiem, Takelsa et Errouki.

Gouvernorat de Zaghouan :

Parc National Dj. Zaghouan (TF 14320 et 15980) - Dj, Chahma (R 34709) - Dj. Chekka (R 34709) Sidi Medien (R 34709) - Kef Asfar (R 34709) - Barrage El Rihan - S.M.V.D.A Oued Errebeh - Hinchir Tebainia - Dj Mâaouin (R 3537) - Dj Fajet Halima (R 1830) - S. M.V.D. A Souinet 2 - Barrage Oued Rmel - lacs collinaires El Hogla et El Khadhra - Dj Bou Khrouf - Dj Khayala (TF 19430) - S.M.V.D.A Ain Babouche - Dj Dghafla (TF 30878) - Dj Sidi Zid à Zagtoun (TF 23650) - Ferme de l'O.E.P de Saouaf - Ferme de l'O.E.P de Jibina - Hinchir Akacha - Zone reboisée de Kef Agueb (TF 4287 S2) - Dj Ben Kleb (R 4965) - Dj Dhar Hmar (TF 115797) - Série unique Chnenfa Farwa (TF 115797) - S.M.V.D. A de Jougar - S.M.V.D.A Essaâda.

Gouvernorat de Bizerte :

Délégations Ras Jbel et Ghzala - Parc National d'Ichkeul - Réserve naturelle de cerfs de berberie de M'hibeus - Archipel de la Galite — Forêts et Reboisements de Gousset El Bey, Bni Daoud Senhij, Mettouia et Dmaïen El Khorchef — Mejen Chitana (TF 12452) - Agro-combinat de Ghzala (Mateur).

Gouvernorat de Béja :

Imadets de Toukaber, Chaouech, Mzougha, Azra, Ain Younes et Ksar Mezouar- Réserve naturelle de Dj Khroufa - Dj. Guerwaou et Sayar (TF 78S2 Beja)- Dj. Eragouba Essouda - Dj. Bouchkaoui - Dj. Toufeha - Dj. El mourra - Dj El Kattar - Dj.Zarzoura - Dj Essfah - Dj Sabbeh - Hinchir El Meleh- Hinchir Essadfin - Forêt de Bellif (1^{ère} série) - Dj.Boulahia - S.M.V.D.A Aouilia - S.M.V.D.A Ghanem - Hinchir Driss Ben Amor - Barrage Sidi Barrak - Agro-combinat de Thibar.

Gouvernorat de Jendouba :

Forêt de Feidja (de la 1^{ère} à la 8^{ème} série) et la partie hors aménagement y compris le Parc National de Feija (R.53257) - Forêt Ouled Ali I (R.53242) - Forêts Elbelda et Bessouagui (R. 53242)- Dj. Machroum (R.162902) - Dj El Jalil (R.20827) - Dj.Eddis (R.17310)- Dj Bent Ahmed (R.17310 et 53252) - Dj. Etbini (R. 53252) - Forêt de Tegma III (R.53256) - Station de Pompage Mraïdia et la Forêt Limitrophe - Lac Ghdir El Kelba et la Forêt Limitrophe - Forêt Fej Hsine (R.54431 et 54501) - Forêt de Tegma I et II (R.53256) - Forêt de Ain Drahem I et II (54585 et R.54587) - Forêt de Tabarka I, II, et III et IV (R.54261. 54262. 54263 et 54264) - S.M.V.D.A Baraket - Agro-combinats de Badrouna, Koudiat et Chemtout.

Gouvernorat du Kef :

Délégation de Kalâat Snan - Imadet Oued Rmel Nord - réserve naturelle de Saddine (T.F 170501) - Dj Ettouila (T.F 112 S2 Kef) - Dj Essif (T.F 170514) - Dj Borkane (R. 54708) - Dj Fekret et Naima (T.F. 170446 et 170450) - Oum El Abaien et Hinchir Kallel (T.F. 170192 - 170499) - Dj Sidi Messaoud (T.F170394) - Forêt de Ouergha I et II - Dj.Edbadib (R. 54330) - Dj. El Guern (T.F 195089) - Hinchir El Goussa (TF 195081) - Dj El Koutif (R 54781) - Dj Essifen (T.F 118 S2 Kef) - Dj Naoura - Dj Rouis - Ain Mizeb - Tellet Echagra - Dj Maiza (R. 54728 et TF 170311) - Agro-combinat Ain Karma.

Gouvernorat de Siliana :

Délégations Gaâfour et Rouhia - Imadets de Elguebel, Hinchir Erroumane, Boujlida. Bez et Borj Elmassaoudi Sud - Dj Errtil (R 54746) - Hechir Ennaâm (TF 170171)- Forêt Ellouza(TF 10 S2 Kef) - Forêt Harik Balloun et El Féj (TF.19 S2 Kef) - Forêt Elgaria et Dj Kesra (TF 123 S2 Kef) - Forêt et Barrage Siliana - Forêt et Barrage Lakhmes - Dj Errihan - agro-combinats Mohsen Limam et Ramlia.

Gouvernorat de Kairouan:

Imadets de : El goufay, Ain Boumorra, El Friouet, El Kharbouaâ, El Hmidet, El Fjayej, El Khazazia Ouled Nhar, Serja, Chawachi, Ain El bidha, oued El ksab et Messioua - Parcours Feth, Parcours El Ktitir - Parcours Alem - Parcours Dhraâ Ettamar - Parcours Edkhila - Parcours Hammed - Pépinière pastorale de Chebika - Parcours Zebbara - Parcours Ouled khafallah - Parcours Kabbara - Parcours Hmidet - parcours Metbassta - Ferme Ennaser - Ferme Ferniz - S.M.V.D.A Sidi Saâd - Dj. Ouchtatia (T.F 242 142) - Dj Fadhloun (TF 1700) - Dj Bouhjar II (TF 16741) - Dj. Krib (TF 242097) Dj. Chrichira - Dj Halfa - Dj. Touila (Maârouf) - Dj Zaghdoud - Chouchet Soulay - Dj. Touila (TF 242209) - Dj Touati (TF 242209) - Dj El Kaarra - Barrage El Houareb - agro-combinat El Alem.

Gouvernorat de Sidi Bouzid :

Parc National de Bou-Hedma (TF 36/ S/2 Sfax) -Rihana et Dj. El Motlag (T.F 279152) - Dj. Meknassy (T.F 277301) - Dj. Essiouf (Parcours collectifs) - Dj Elkchem (R 54600) - Dj Bir Eh Hfay (T.F11539) - Dj Ourgha et Rahal (TF 277290) - Dj Foufi (TF 277290) - Dj. Souinia - Dj Majoura (TF279155) - Eh Mahrouka et El Krouma (TF 10783) - Dj Ettarbli et Haddej (TF 277295) - Dj. Rmilia (TF 277290) - Dj. Khanguet El Bagra (TF 30 S2 Sfax) - Dj Koutrana (TF. 279121) - Dj Morfeg El Friou (TF.651 S2 Sfax) - Dj Elhamra (R 54629) - Dj Labied (T.F 246110) - Zone Humide Chott Naoual - les S.M.V.D.A de Jelma - agro-Combinats de Touila et Ittizaz.

Gouvernorat de Kasserine :

Imadets de: El Mkimen, Srail, Tbagha, Afran, Eh Haza, Ain Jnen, Bou Deries, Abdeladhim, Bou chebka, Oum Ali Guert El Araar, Skhirat, Sola et Oum El Aksab - Parc National de Chambi (TF 1399 S/2 Gafsa) - Khechem El Kelb (TF 1244062) - El Kifane El Homer (1^{ère} et 2^{ème} série) (R 5432) - Forêt de Dernaya(1^{ère} et 2^{ème} série) (R 4419) - Forêt de Tam Smida (TF 246097) - Dj. Goubel et Serraguia (R 54616) - Forêt de Bou Robia (R 54458) - forêt El Ariche - agro - combinats de Oued Derb et Khadra.

Gouvernorat de Sousse :

Imadets de Safha, El Bourjin et Bani Rabiâa - Forêts Ain El Garci (Parcelles 1 et 2) Forêts Hicher - Forêts Gritit

- Henchir El kemla - Henchir El Assal - Cactus inerme de Dar Bel Waer - Parcours Ouled Abdallah - Henchir El Kebir - Forêts de Frada - Parcours Zerdoub - Parcours Krossia - Parcours Hechir Sbirou N° 24803 - Forêt Medfoun - Henchir Houichi - Parcours El Hssinet y compris la zone humide - Mrabet Hached - Parcours Menzel Gare (Parcelle N° 5) - Parcours Chouicha - Parcours Salem - Collines d'Akouda - Parcours Slessel - Parcours Hinchir Amara - Forêts Belaoum - Forêts El Hania - Parcours Sidi Nsir - Parcours Bir Jedid - Parcours Ouled El Abed - Parcours Bchachma - Dj Satour - Réserve Naturelle de Sebkheth Kelbia y compris la zone humide - Barrage Moussa - Barrage Khairat - Sebkheth Sidi Khlifa - Sebkheth Halk El Mengel - Sebkheth Sidi El Hani - Oued El Sed - agro-combinat d'Enfida.

Gouvernorat de Monastir :

Délégation Ouerdanine - Terres Agricoles situées entre les routes reliant Toza et Menzel Fersi, reliant Menzel Fersi et Beni Hassen, reliant Beni Hassen et Jammel et reliant Jammel et Toza - Parcours de Garaât Sidi Ameur - Henchir Ras Marj - Parcours collectifs El Alalcha - Oued Assida - Oued Ezzakar - Sidi Ismail - Parcours Amira - Parcours Khour et Mellah - Parcours Amirat Hatem Tous les périmètres Publics irrigués du Gouvernorat - Falaise de Monastir - Iles Kuriat - Sebkheth Monastir Nord - Salines de Sahline.

Gouvernorat de Mahdia :

Délégation de Hbira - Imadet El Achaba - Forêt Ghdabna et Cheba - Forêt Bou Flij - Forêt Felta - Forêt Zelba - Parcours Garaât El Khattaba - Parcours El metjouel - Terres agricoles situées entre les routes Ksour Essef, Salakta (n° 37) et Ksour Essef, Mahdia (n° 82).

Gouvernorat de Sfax :

Imadet Oudran Sud - Terres d'El Gonna - Tlil El Ajla - Parcours forestiers de Maghdhia - Parcours forestiers de Bilich - Réserve Naturelle des îles Knaies et les zones humides cotières de Zabbouza et Khouala - Zone humide de sidi Hssin Belhaj - Gharet Dhraa Ben Zied - Mellahet Tina et les zones humides cotières de Tina du km 1 au km 14 - Sebkheth Naoual (Partie sud du coté de Skhira) - les Iles Kerkena - Agro-combinats de Bouzouita, Chaâl Bir Ali et Essalama.

Gouvernorat de Gabès :

Réserve naturelle du Bassin versant de l'Oued Gabès - Parc National d'Oum Chiah et Rouaguib - tous les parcours mis en defens de la délégation de Menzel Habib - Dj Brighith - Ezzarat et Zerquine (domaine de l'Etat) - Henchir El Wejweij - Henchir Adala - El Hicha (terres domaniales) - Sebkheth Dhreia - Oued Akarit - Oued Tmoula - Zone humide Makhadha.

Gouvernorat de Médenine :

Délégation Medenine Sud — Imedets Eddahar, Rahala, Essayeh, Cherb Erajel, Jalel, Naffatia, Chahbania, Taabii, Maamrat, Ouara, Ouersniai, Jderia et Badoui - Parc National Sidi Toui et les zones limitrophes sur une distance de 300 mètres - Ile de Djerba - Gourine - Golf de Boughrara - Sebkheth Dakhla - Agro-Combinat Sidi Chammekh.

Gouvernorat de Tataouine :

Réserve Naturelle de Oued Dkouk et parc de Oued Dkouk et les zones limitrophes sur une distance de 300 mètres - Dahret Lahsan - El Kouif - Dhar El Bhim et Guezgaziaï - Taoual Erremth - Sanghar - Makhrouka - Jabbes - Garaât Saber - Dhraâ Hamouda - Oued El Hira - Dakhlet Bir Aouin - Garaât el Mghatta - Garaât Mansour -

Chebket Salem Ben Said - El Arich - Oued El Khnag - Jarbouiet - Oued Ennakhla - Khchem Mariem - Anikdet - El Ghdemsiet - Stah El Kamour - Garâats Ali Sih Essraya - Ardh El Loujna - El Ouelja - Essoud - El Hezma - Dhaâher Garmessa - Kordhab - Mzar - Sebkheth Arak El Makhzen - Mdeina et Sebek - Forêt Ksar Aoun - Sebkheth Bir Slougui - Khoui Swemer - Mazraâ El Khchiba - Graâ El Moukabla — Mnaguib et Guedhen - Tanfouria - Arak El Mayet - Dhahe Douiret - Projet Bir Amir - Brigaa - Nikrif - Fatnassia - Khrab - Azrot - Mchiguig - Janin - Safraa - Labreg - Ghrab - Touil El Halleb.

Gouvernorat de Gafsa :

Délégations Mdhilla, Bel Khir, Metlaoui et Moulares - Imadets Guetar Est, Guetar Ouest, Amra, Nadhour, Kef Derbi et Aguila - Manzel Mimoun - Errhiba Sud - Oum Ellaâleg - Baten Sanouch - Maajouret Eddakhla - Ithet Sidi Aich - Dj. Souinia - Djebel Aiycha (T.F 277252) - Dj. Sned (T.F 277296) - Djebel Orbata (T.F 277298) - Chaîne des djebels Zomra, Alima et Tabeddit - Garaât Douza - Garaât Sidi Aich - Agro-combinat Gafsa et Sned.

Gouvernorat de Tozeur :

Imadets Rmitha, Midès, Soundes, Dghoumes, Chakmou, Htam, Chebika, et Ain Ouled ghrissi - Parc National Dghoumes et les zones limitrophes sur une distance de 300 mètres, Zones Humides de Chamsa.

Gouvernorat de Kébili :

Parc National de Jbil - Sagui - Projets de la conservation des eaux et des sols de Chareb El Bourani - Zone Chouchet Enegua - Zone de Dakhla - El Katra - Projets forestiers de Kébili sud, Zone de Dhahe - Zones humides de Ghidma, Jemna, Douz Laâla, Zalaâlaâ, Nouwil, Mechouha, Grad et Blidette.

Art. 12. - Cependant et par dérogation de l'article 11, la chasse au sanglier, au gibier d'eau et au gibier de passage reste autorisée dans les délégations et imadets fermées au petit gibier sédentaire. De même la chasse reste autorisée dans les périmètres loués par adjudication pour le droit de chasse et les périmètres privés loués à cet effet et ceci dans les délégations et imadets fermées à la chasse.

La chasse à la grive est autorisée à titre exceptionnel dans les fermes pilotes et les agro-combinats cités ci-dessus, pendant sa période d'ouverture, sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par l'office des terres domaniales dans la mesure où cette chasse ne porte pas préjudice aux cultures ou à la récolte.

Art. 13. - Le droit de chasse dans les périmètres loués par adjudication appartient aux adjudicataires.

Art. 14. - La chasse au poste à la palombe et sans chien de chasse dans les réserves constituées, peut être autorisée par le chef de l'arrondissement des forêts de la région sous réserves que le chasseur soit porteur d'une licence de chasse en forêt domaniale.

Art. 15. - L'emploi, pour la chasse de la chevrotine, des fusils à plus de trois coups, des fusils munis de silencieux, des armes à canons rayés et des carabines de 9 mm est interdit.

Les fusils transportés dans un engin de transport doivent être en housse ou à défaut déchargés et cassés.

L'emploi des émetteurs-récepteurs et du téléphone mobile comme moyens de rabat ou de chasse est interdit.

La chasse des oiseaux perchés sur les câbles des réseaux électriques et téléphoniques est interdite.

La chasse est interdite sur une distance de trois cents mètres autour des établissements pétroliers et leurs réseaux d'adduction.

Art. 16. - Une autorisation exceptionnelle d'ouverture de la chasse dans les réserves appartenant au domaine forestier de l'Etat et citées à l'article onze du présent arrêté peut être délivrée par le directeur général des forêts lorsqu'il s'agit de l'organisation d'une chasse officielle. Cette autorisation ne peut avoir lieu qu'une fois pendant la saison 2003/2004.

TITRE II

Tourisme de chasse

Art. 17. - L'exercice de la chasse touristique est soumis aux dispositions de l'arrêté de ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, fixant les conditions et modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique et aux dispositions du cahier des charges relatif à l'organisation de la chasse touristique par les agences de voyage et établissements hôteliers tunisiens.

Art. 18. - L'entrée des touristes chasseurs n'est autorisée qu'entre le 5 octobre 2003 et le 25 janvier 2004 pour la chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste et genette et entre le 5 octobre 2003 et le 25 avril 2004 pour la chasse au sanglier dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, Gafsa et Gabès uniquement et entre le 26 décembre 2003 et le 7 mars 2004 pour la chasse aux grives et étourneaux.

Cependant, la chasse par les touristes chasseurs des grives et étourneaux n'est autorisée que les vendredi, samedi et dimanche et s'arrête à 14h de l'après midi de chaque journée de chasse pour la grive.

L'introduction des munitions de chasse par les touristes chasseurs pour leurs besoins est autorisée selon la législation en vigueur à raison de trois cent cinquante (350) cartouches par chasseur aux grives et étourneaux et cinquante (50) cartouches à balles par chasseur au sanglier.

L'entrée des chiens de chasse et des appelants est interdite. De même qu'il leur est interdit de se dessaisir des munitions non utilisées.

Les armes de chasse en transit doivent être détenues par les services des douanes qui les restituent à leurs propriétaires 24 heures avant que ces derniers ne franchissent la frontière tunisienne. A cet effet, une autorisation de transit spécifiant la date et l'heure de sortie leur sera délivrée par les services frontaliers du ministère de l'intérieur.

Art. 19. - La délivrance d'une licence de chasse touristique donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une redevance de cent (100) dinars pour la chasse au sanglier, chacal, renard, mangouste et genette. Pour les grives et les étourneaux mille (1000) dinars pour la période du 26 décembre 2003 au 25 janvier 2004 et deux mille (2000) dinars pour la période du 30 janvier 2004 au 7 mars 2004.

En outre, un droit d'abattage de cent (100) dinars par sanglier abattu sur les terrains forestiers à l'exception des périmètres cités à l'article 13 du présent arrêté, sera versé à la caisse du receveur des produits domaniaux par le chasseur concerné à la fin de chaque journée de chasse touristique.

En cas d'une chasse au sanglier par un groupe mixte de chasseurs touristes et nationaux ou résidents, le droit d'abattage reste de cent (100) dinars par sanglier abattu quel que soit le tireur.

La redevance versée au nom d'un chasseur touriste ne peut être annulée, réclamée ou reportée sous quelque motif que ce soit.

Les lieux de chasse (gouvernorat, délégations, imadets) doivent être précisés sur la licence de chasse et ne peuvent dépasser en aucun cas trois gouvernorats pour la chasse au sanglier et deux gouvernorats pour la chasse aux grives et étourneaux et ne pourront être changés qu'après accord de la direction générale des forêts.

Art. 20. - L'exportation du gibier abattu par les touristes chasseurs est subordonnée à une autorisation de la direction générale des forêts.

Art. 21. - Les agences de voyages organisatrices de la chasse touristique doivent se conformer au respect de l'environnement naturel et s'assurer du ramassage des douilles vides après le déroulement de la chasse par les chasseurs.

Art. 22. - Les Tunisiens résidents à l'étranger sont considérés comme touristes chasseurs particuliers et peuvent s'adonner à la chasse dans les mêmes conditions que les nationaux, après versement d'une redevance domaniale de vingt dinars (20D) pour l'obtention de la licence de chasse touristique.

Art. 23. - Les infractions en matière de chasse pourront faire l'objet de constatations et d'enquêtes par les ingénieurs et techniciens des forêts et tous les officiers de police judiciaire, les gardes nationaux, les officiers et préposés des douanes et les agents de police.

Tunis, le 19 septembre 2003.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-1985 du 15 septembre 2003.

Monsieur Ali Chine est nommé président - directeur général de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières, et ce, à partir du 17 juillet 2003.

Par décret n° 2003-1986 du 15 septembre 2003.

Monsieur Mhamed Chaouch est nommé directeur général de l'agence de promotion de l'industrie, et ce, à partir du 2 septembre 2003.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-1987 du 15 septembre 2003.

Monsieur Béchir Fathallah est maintenu en activité dans le secteur public pour une année, à compter du 1^{er} février 2004.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DU TRANSPORT**

**Décret n° 2003-1988 du 15 septembre 2003,
portant modification du décret n° 91-250 du 11
février 1991 relatif aux redevances aéronautiques.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 62-66 du 17 décembre 1962, portant ratification du protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929,

Vu la loi n° 70-30 du 3 juillet 1970, portant création de l'office des ports aériens de Tunisie,

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993 et par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995,

Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n° 99-58 du 29 juin 1999,

Vu le décret n° 81-1001 du 12 août 1981, relatif aux redevances aéronautiques et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 91-250 du 11 février 1991, relatif aux redevances aéronautiques,

Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-59 du 11 janvier 1993 et par le décret n° 95-1142 du 28 juin 1995,

Vu le décret n° 93-1154 du 17 mai 1993, relatif aux redevances d'aéroports et de services de navigation aérienne et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 98-1374 du 30 juin 1998, relatif à l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu le décret n° 2000-2926 du 18 décembre 2000, relatif à l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article Premier. - Les dispositions de l'alinéa 1-2 de l'article 16 du décret n° 91-250 du 11 février 1991 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 16. - alinéa 1-2 (nouveau) :

Elément variable déterminé en fonction des quantités distribuées et à raison de trois Euros sur tout mètre cube de carburant ou de lubrifiant distribué.

Le carburant utilisé pour les vols nationaux est exonéré de cette redevance.

Art. 2. - Les ministres des technologies de la communication et du transport et de l'industrie et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 septembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

FIN DE DETACHEMENT

Par décret n° 2003-1989 du 15 septembre 2003.

Il est mis fin au détachement de Monsieur Mohsen Jaziri, magistrat de troisième grade, auprès du ministère des technologies de la communication et du transport (l'instance nationale des télécommunications), à compter du 30 juin 2003.

DETACHEMENT

Par décret n° 2003-1990 du 15 septembre 2003.

Monsieur Mohsen Jaziri, magistrat de troisième grade, est détaché auprès de l'instance nationale des télécommunications pour une période n'excédant pas cinq ans, à compter du 1^{er} juillet 2003.

MINISTERE DE L'EMPLOI

Arrêté du ministre de l'emploi du 11 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de psychologue principal.

Le ministre de l'emploi,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de psychologue principal est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours interne sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'emploi. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois et les chapitres mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement du concours.

Art. 3. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Le concours susvisé est ouvert aux psychologues titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidatures par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine et accompagnées des pièces suivantes :

1 – une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut général de la fonction publique,

2 – un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de département,

3 – une ampliation dûment certifiée conforme à l'arrêté du recrutement de l'intéressé en qualité de psychologue,

4 – une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 6. - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture de la liste des candidatures.

Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'emploi sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves susvisé comporte les épreuves suivantes :

- deux (2) épreuves d'admissibilité,
- une épreuve pour l'admission.

Ces épreuves se déroulent ainsi qu'il suit :

I) Epreuves d'admissibilité :

1 - une épreuve écrite en psychologie portant sur l'un des trois premiers chapitres fixés par le programme annexé au présent arrêté et par l'arrêté d'ouverture du concours susvisé :

- durée : 3 heures
- coefficient : 2.

2 – une épreuve écrite de culture générale :

- durée : 2 heures,
- coefficient : 1.

Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat. Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction de l'une des deux épreuves d'admissibilité en langue française sont tenus de rédiger l'autre épreuve en langue arabe.

Les candidats déclarés admissibles seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de

l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

II) Epreuve d'admission :

Une épreuve orale :

préparation : 30 mn

exposé : 15 mn

discussion : 15 mn

coefficient : 1.

Cet épreuve est tiré du chapitre mis en concours pour l'admissibilité, et le 4^{ème} chapitre du programme annexé à cet arrêté, suivie d'une discussion avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'emploi.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les épreuves sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (02) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (04) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. - Toute note inférieure à six (06) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 13. - Nul ne peut être déclaré admis à participer à l'épreuve d'admission s'il n'a obtenu trente (30) points au moins aux épreuves d'admissibilité.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par le ministre de l'emploi.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 septembre 2003.

Le ministre de l'emploi

Chadli Laroussi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de psychologue principal

I - Epreuve de psychologie

Chapitre 1 - Psychologie clinique et psychopathologie

A - Psychologie clinique :

- * théories et méthodes de la psychologie clinique
- * la théorie psychanalytique : concepts
- * l'entretien clinique : types et finalités
- * l'examen psychométrique : spécificités, éthique
- * les tests d'intelligence, les tests projectifs
- * le bilan dans la pratique clinique
- * compétences requises pour l'exercice de la psychologie clinique.

B - Psychopathologie :

- * Enfant et adolescent :
 - classification des symptômes
 - troubles des conduites : attention, mémoire, langage
 - névroses, psychoses, et dépressions
 - réhabilitation de l'inadapté social, de l'enfant handicapé
 - prise en charge des troubles de l'enfant
- * Adulte
 - troubles des conduites : sommeil, alimentaires, sexuelles et sociales
 - les névroses et les psychoses
 - les états dépressifs
 - les délires
 - troubles psychosomatiques
 - les personnalités pathologiques
 - la toxicomanie
 - prise en charge de l'adulte
 - rôle du psychologue dans la prise en charge des problèmes conjugaux
 - réintégration et prise en charge du psychopathe.

Chapitre 2 - psychologie du développement et de l'éducation

A - psychologie du développement :

- * les théories du développement

* développement de l'enfant d'âge préscolaire (stades du développement moteur, cognitif, affectif)

* développement de l'enfant d'âge scolaire (développement cognitif, affectif)

* psychologie de l'adolescence

* psychologie de l'adulte et de la personne âgée

* tests et techniques d'évaluation.

B) psychologie de l'éducation :

* approche psychocognitive des apprentissages scolaires

* dynamique relationnelle en milieu scolaire

* facteurs de l'adaptation scolaire (facteurs cognitifs, conatifs)

* les difficultés d'apprentissage scolaire : théories, dépistage et prise en charge

* éducabilité cognitive

* conseil et orientation scolaire et universitaire (approche théorique, méthodologies d'intervention).

Chapitre 3 - psychologie sociale du travail, des organisations et des institutions

A) psychologie sociale :

- * théories et méthodes de la psychologie sociale
- * les théories des groupes
- * les représentations sociales
- * catégorisation et stéréotypes sociaux, normes et statuts
- * les techniques d'entretien, de questionnaires et d'enquêtes psychosociales
- * les techniques d'observation
- * déviance, marginalité et délinquance.

B) psychologie du travail, des organisations et des institutions :

- * théories et méthodes de la psychologie du travail, des organisations et des institutions
- * ergonomie et analyse des postes
- * la sélection psychotechnique, l'entretien et le recrutement
- * pathologie des organisations et des institutions
- * techniques de diagnostic des dysfonctions organisationnelles
- * la communication dans les organisations et les institutions
- * la communication économique et sociale.

Chapitre 4 - législation et assistance

- * déontologie
- * conseil et orientation scolaire et universitaire
- * orientation et intégration de l'enfance handicapée ou l'inadaptée dans les structures spécialisées
- * les institutions sociales
- * intégration des accidentés de la vie.

II) Epreuve de culture générale.

Arrêté du ministre de l'emploi du 11 septembre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de psychologue principal.

Le ministre de l'emploi,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant le statut particulier du corps des psychologues des administrations publiques.

Vu l'arrêté du ministre de l'emploi du 11 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de psychologue principal.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'emploi, le 1^{er} décembre 2003 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de psychologue principal.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) poste.

Art. 3. - L'épreuve de psychologie porte sur le 1^{er} chapitre du programme du concours susvisé (psychologie clinique et psychopathologie).

Art. 4. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 1^{er} novembre 2003.

Tunis, le 11 septembre 2003.

Le ministre de l'emploi

Chadli Laroussi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi